

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1260/2543

บริษัทธีรคุปต์ จำกัด
นางสุนตรา ปฐมวาณิชย์หรือประไพกร
เกียรติ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 150, มาตรา 587

พ.ร.บ.ธนาคารความ พ.ศ.2528 มาตรา 27 (3) (จ), มาตรา 33, มาตรา 51, มาตรา 52

พ.ร.บ.ธนาคารความ พ.ศ.2477 มาตรา 12 (2)

พ.ร.บ.ธนาคารความ พ.ศ.2508 มาตรา 17 วรรคหนึ่ง, มาตรา 47

วิชาชีพธนาคารเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะผูกขาดที่ผู้ที่เป็นธนาคารได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หลายประการ รวมทั้งการห้ามมิให้ผู้ที่มีได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นธนาคารว่าความในศาล หรือแต่งฟ้อง คำให้การ ฟ้อง อุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ ฟ้องฎีกา แก่ฎีกา คำร้องหรือคำแถลงอันเกี่ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอื่นอย่างผู้ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นธนาคารตาม พ.ร.บ.ธนาคารความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33 ผู้ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นธนาคารจึงย่อมมีพันธกรณีต่อสังคมที่จะต้องปฏิบัติและดำรงตนให้ต้องกับหลักจริยธรรมทางวิชาชีพของธนาคาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารในฐานะที่ธนาคารมีส่วนสำคัญในการประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมแก่คู่ความและเป็นเจ้าหน้าที่ของศาล ธนาคารไม่พึงทำสัญญากับลูกค้าของตนในลักษณะที่ตนเองมีส่วนได้เสียโดยตรงในคดีจนกระทบกระเทือนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ข้อสัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยในส่วนที่ตกลงให้สินจ้างกันอีกร้อยละ 5 ของทุนทรัพย์สินสมรสที่จำเลย จะได้รับแบ่งมานี้ เป็นข้อสัญญาที่ให้หนายความเข้ามีส่วนได้เสียในทางการเงินโดยตรงในผลของคดี จึงไม่ต้องด้วย หลักจริยธรรมทางวิชาชีพของหนายความ ย่อมถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แม้ข้อบังคับสภาพหนายความว่าด้วยมรยาตหนายความ พ.ศ. 2529 ที่คณะกรรมการสภาพหนายความ ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.หนายความ พ.ศ. 2528 มิได้บัญญัติห้ามมิให้หนายความเข้าเป็นหนายความโดยวิธีสัญญาเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความอย่าง พ.ร.บ.หนายความสองฉบับก่อน แต่การวางระเบียบบังคับแก่หนายความตาม พ.ร.บ.หนายความกับความสมบูรณ์ของสัญญาระหว่างหนายความและลูกความเป็นคนละส่วนกัน การที่ข้อบังคับสภาพหนายความว่าด้วยมรยาตหนายความ พ.ศ. 2529 มิได้กำหนดให้การเข้าเป็นหนายความโดยวิธีสัญญาเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึงได้แก่ลูกความของหนายความเป็นการประพฤติผิดมรยาตหนายความ อย่าง พ.ร.บ.หนายความ พ.ศ. 2477 และ พ.ร.บ.หนายความ พ.ศ. 2508 มีผลเพียงว่าการทำสัญญาในลักษณะนี้ไม่เป็นการประพฤติผิดมรยาตหนายความอันเป็นมูลจะลงโทษตามมาตรา 52 เท่านั้น หากมีผลให้ข้อสัญญาซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเนื่องจากไม่ต้องด้วยหลักจริยธรรมทางวิชาชีพของหนายความกลับมี ความสมบูรณ์แต่ประการใดไม่ สัญญาจ้างว่าความระหว่างโจทก์จำเลยในส่วนนี้จึงเป็นโมฆะ

(ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 11/2542)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าจ้างว่าความพร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าได้ชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง และฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ชำระค่าจ้างที่ได้รับเกินไปคืน พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าได้ชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ให้การขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับทั้งสองฝ่าย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ตามฟ้องและให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้ฎีกาโต้แย้งฟังเป็นยุติว่า จำเลยได้ทำสัญญาจ้างโจทก์ดำเนินคดีฟ้องสามีจำเลยเพื่อขอหย่า แบ่งสินสมรสและขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรโดยตกลงให้สินจ้างเป็นค่าทนายความเบื้องต้นและค่าใช้จ่ายก่อน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กับอีกร้อยละ ๕ ของทุนทรัพย์ที่ได้รับจากการแบ่งสินสมรส จำเลยได้จ่าย ค่าทนายความเบื้องต้นดังกล่าวและค่าขึ้นศาลอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โจทก์แล้ว ส่วนที่เหลือจำเลยจะชำระเมื่อจำเลยได้รับส่วนแบ่งสินสมรสแล้ว ต่อมาโจทก์ได้มอบให้ทนายความประจำของโจทก์ยื่นฟ้อง ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามประสงค์ของจำเลยและขอแบ่งสินสมรสกึ่งหนึ่ง

และต่อมาศาลพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความโดย
จำเลยจะได้รับส่วนแบ่งสินสมรสเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนายรัชชัยได้ชำระ
หนี้ตามคำพิพากษารั้งแรกเป็นที่ดินและเงินสดจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อ
จำเลยได้รับชำระหนี้ดังกล่าวแล้วจำเลยได้มอบเงินค่าจ้างว่าความแก่โจทก์
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของจำนวนเงิน ที่จำเลยได้รับชำระหนี้ดังกล่าว
ต่อมาจำเลยได้รับชำระหนี้อีก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยไม่ชำระค่าทนายความ
ร้อยละ ๕ คิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
จำเลยมีว่า สัญญาจ้างว่าความระหว่างโจทก์จำเลยในส่วนข้อตกลงให้สินจ้างกันอีก
จำนวนร้อยละ ๕ ของทุนทรัพย์สินสมรสที่จำเลยจะได้รับแบ่งมานั้นเป็นโมฆะหรือไม่
ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า วิชาชีพทนายความเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะ
ผูกขาดที่ผู้ ที่เป็นทนายความได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหลายประการ รวมทั้ง
การห้ามมิให้ผู้ที่มีได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความว่าความในศาล
หรือแต่งฟ้องคำให้การ ฟ้องอุทธรณ์แก้อุทธรณ์ ฟ้องฎีกา แก้ฎีกา คำร้องหรือคำแถลง
อันเกี่ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอื่นอย่างผู้ที่ได้จดทะเบียนและรับใบ
อนุญาตให้เป็นทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓๓ ผู้
ที่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จึงย่อมมีพันธกรณีต่อสังคมที่จะ
ต้องปฏิบัติและดำรงตนให้ต้องกับหลักจริยธรรมทางวิชาชีพของทนายความ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความในฐานะที่ทนายความมีส่วนสำคัญในการ
ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรม แก่คู่ความดุษเป็นเจ้าหน้าที่ของศาล ทนายความไม่
พึงทำสัญญากับลูกความของตนในลักษณะที่ตนเองมีส่วนได้เสีย โดยตรงในคดีจน
กระทบกระเทือนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ข้อสัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยในส่วน
ที่ตกลงให้สินจ้างกันอีกร้อยละ ๕ ของทุนทรัพย์สินสมรสที่จำเลยจะได้รับแบ่งมานี้
เป็นข้อสัญญาที่ให้ทนายความเข้ามีส่วนได้เสียในทางการเงินโดยตรงในผลของคดี
จึงไม่ต้องด้วยหลักจริยธรรมทางวิชาชีพของทนายความ ย่อมถือว่าเป็นข้อสัญญา ที่

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แม้ข้อบังคับสภา
ทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่คณะกรรมการสภาทนายความ
ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มิได้บัญญัติห้ามมิ
ให้ทนายความเข้าเป็นทนายความโดยวิธีสัญญาเอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาท
อันจะพึงได้แก่ลูกความอย่างพระราชบัญญัติทนายความสองฉบับแรก ในข้อนี้ศาล
ฎีกาวินิจฉัยว่า การวางระเบียบบังคับแก่ทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ
กับความสมบูรณ์ของสัญญาระหว่างทนายความและลูกความเป็นคนละส่วนกัน การที่
ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ มิได้กำหนดให้การ
เข้าเป็นทนายความโดยวิธีสัญญา เอาส่วนจากทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทอันจะพึง
ได้แก่ลูกความของทนายความเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความอย่างพระราช
บัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๐๘ มีผล
เพียงว่าการทำสัญญาระหว่างทนายความและลูกความในลักษณะนี้ไม่เป็นการ
ประพฤติดมรรยาททนายความอันเป็นมูลจะลงโทษตามมาตรา ๕๒ เท่านั้น หากมีผล
ให้ข้อสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยดังกล่าวซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชนเนื่องจากไม่ต้องด้วยหลักจริยธรรมทางวิชาชีพของทนายความ
กลับมีความสมบูรณ์แต่ประการใดไม่ สัญญาจ้างว่าความระหว่างโจทก์จำเลยในส่วนนี้
จึงเป็นโมฆะ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของ
จำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(วิชัย วิวิตเสวี-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ-พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา)

ศาลแพ่ง - นายสนอง เล่าศรีวรกด
ศาลอุทธรณ์ - นายดิเรก อิงคนันท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>